

I - usar o equipamento de rastreamento por satélite instalado a bordo da embarcação, nos termos do Programa Nacional de Rastreamento de Embarcações Pesqueiras por Satélite-PREPS; e

II - entregar os mapas de bordo.

Parágrafo único. As embarcações ficam obrigadas a garantir, sempre que solicitadas, o embarque de observador científico indicado pela Secretaria Especial da Aquicultura e da Pesca da Secretaria-Geral da Presidência da República ou Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, para o monitoramento contínuo da pesca, devendo os proprietários, armadores ou arrendatários das embarcações pesqueiras arcar unicamente com os custos de alimentação e acomodação a bordo do observador científico.

Art. 4º Fica proibida a pesca do pargo durante o período de 15 de dezembro a 30 de abril, anualmente.

§ 1º A retenção a bordo e o desembarque da espécie mencionada no **caput** deste artigo, será tolerado somente até o dia 18 de dezembro de cada ano.

§ 2º A largada das embarcações que operam na pesca de **Lutjanus purpureus** (pargo), devidamente permissionadas, será permitida a partir de zero hora do dia 1º de maio de cada ano.

Art. 5º As pessoas físicas ou jurídicas que atuam na captura de **Lutjanus purpureus** (pargo), bem como na conservação, beneficiamento, industrialização ou comercialização da espécie, deverão fornecer às Superintendências do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, até o dia 22 de dezembro de cada ano, a relação detalhada do estoque desta espécie, existente até o dia 18 de dezembro de cada ano, nos moldes do Anexo I desta Portaria Interministerial.

§ 1º Durante o período de defeso estabelecido no **caput** do art. 4º desta Portaria Interministerial, o transporte, a estocagem, o beneficiamento, a industrialização e a comercialização de qualquer volume de **Lutjanus purpureus** (pargo), só serão permitidos se originários do estoque declarado na forma deste artigo.

§ 2º O transporte, a estocagem, o beneficiamento, a industrialização e a comercialização de qualquer volume de **Lutjanus purpureus** (pargo), fica proibido de 16 de fevereiro a 30 de abril de cada ano.

Art. 6º A captura de **Lutjanus purpureus** (pargo), do limite norte do Estado do Amapá até a divisa do Estado do Maranhão com o Estado do Piauí, somente será permitida com o emprego dos seguintes métodos e petrechos de pesca:

I - espinhel vertical tipo pargueira, com a utilização de anzóis de números seis, cinco e quatro com aberturas igual ou superior a um centímetro e seis milímetros; e

II - armadilha do tipo covo ou manzuá, com malha fixa em forma de losango, hexágono, ou outra qualquer, cuja diagonal de menor comprimento entre nós opostos (losango) ou mediana de menor comprimento entre nós opostos (hexágono), seja igual ou superior a treze centímetros, em todas as seções do covo.

Art. 7º Limitar a frota que opera na captura de **Lutjanus purpureus** (pargo) nas modalidades de pesca 1.8, 1.9 e 1.10, do Anexo I da Instrução Normativa Interministerial nº 10, de 2011, do Ministério da Pesca e Aquicultura e do Ministério do Meio Ambiente, a cento e cinquenta embarcações, devidamente autorizadas.

Parágrafo único. Do total definido no **caput**, poderão ser autorizadas até vinte e cinco embarcações com o comprimento superior a quinze metros de comprimento.

Art. 8º A emissão da autorização de pesca no ano de 2018 e anos subsequentes, fica condicionada à vistoria prévia e presencial das embarcações de que trata o art. 7º e dos seus petrechos de pesca, quando deve ser comprovado:

I - comprimento total conforme o Título de Inscrição de Embarcação junto a marinha (TIE);

II - atendimento às especificações definidas para os petrechos de pesca; e

III - adesão da embarcação ao PREPS e o cumprimento da legislação específica sobre as normas do Programa;

Parágrafo único. Até 30 de abril de 2019 todas as embarcações com autorizações de pesca vigentes deverão ter sido vistoriadas de acordo com os incisos I a III do **caput** deste artigo.

Art. 9º As embarcações de que trata o artigo 7º desta Portaria Interministerial poderão ser substituídas somente em caso de naufrágio, destruição ou desativação.

§ 1º As substituições por desativação poderão ser efetivadas desde que o interessado apresente, por ocasião do pedido de Permissão Prévia de Pesca para embarcação a ser construída, o Termo de Compromisso de Desativação da embarcação a ser substituída.

§ 2º O registro e a Permissão Prévia de Pesca da nova embarcação ficam condicionados ao cancelamento do registro anterior e da respectiva permissão da embarcação desativada, naufragada ou destruída.

Art. 10. Periodicamente, as medidas estabelecidas serão avaliadas e revisadas de acordo com os dados de monitoramento, considerando sua efetividade para assegurar a sustentabilidade no uso e recuperação da espécie e as recomendações definidas no plano de recuperação nacional do **Lutjanus purpureus** (pargo).

Art. 11. O órgão competente deverá, até o dia 31 de março de cada ano, dar publicidade aos dados dos mapas de bordo referentes às pescarias efetuadas no ano anterior, resguardadas as informações pessoais, conforme previsto na legislação vigente.

Art. 12. A não entrega de mapas de bordo, nos prazos previstos na legislação vigente, resultará na suspensão das atividades pesqueiras, pelo período de noventa dias, a serem aplicados durante os meses de pesca permitida, sem prejuízo de outras sanções previstas na legislação.

Parágrafo único. A reincidência do previsto no **caput** resultará na suspensão da autorização de pesca pelo período de cento e oitenta dias, a serem aplicados durante os meses de pesca permitida.

Art. 13. O descumprimento das normas do PREPS acarretará nas sanções previstas na legislação vigente.

Art. 14. Os responsáveis por embarcações que forem autuadas praticando pesca em desacordo com as medidas estabelecidas nesta Portaria Interministerial, independente de outras sanções, perderão a permissão de pesca da embarcação, na forma prevista na legislação vigente.

Art. 15. Aos infratores das regras previstas na presente Portaria Interministerial serão aplicadas as penalidades e as sanções previstas na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e no Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008.

Art. 16. Ficam revogados:

I - a Instrução Normativa nº 04, de 11 de março de 2004, do Ministério do Meio Ambiente;

II - a Instrução Normativa nº 22, de 18 de outubro de 2007, da Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Secretaria-Geral da Presidência da República;

III - a Instrução Normativa nº 26, de 26 de novembro de 2007, da Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Secretaria-Geral da Presidência da República;

IV - o parágrafo único do artigo 1º da Instrução Normativa SEAP nº 001, de 28 de fevereiro de 2005, da Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da República;

V - a Instrução Normativa nº 168, de 4 de setembro de 2007, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis;

VI - a Instrução Normativa Interministerial nº 08, de 08 de junho de 2012, dos Ministérios da Pesca e Aquicultura e do Meio Ambiente; e

VII - o inciso II do artigo 1º da Portaria nº 161, de 20 de abril de 2017, do Ministério do Meio Ambiente.

Art. 17. Esta Portaria Interministerial entra em vigor na data de sua publicação.

RONALDO FONSECA DE SOUZA
Ministro de Estado Chefe da Secretaria-Geral
da Presidência da República

EDSON DUARTE
Ministro de Estado do Meio Ambiente Interino

ANEXO I

DECLARAÇÃO DE ESTOQUE

DECLARAÇÃO DE ESTOQUE PARA O PARGO NO PERÍODO DE PROIBIÇÃO DA PESCA*

1 - IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA:

NOME/EMPRESA:
ENDEREÇO:
CNPJ/CPF:
TELEFONE:
MUNICÍPIO/ ESTADO:

2 - FORMA DO PRODUTO ESTOCADO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE (KG)
Peixe inteiro com cabeça:	
Peixe inteiro sem cabeça:	
Postas:	
Filé sem pele:	

Bexiga natatória ("grude");
Outros subprodutos (descrever quais):

3 - LOCAL DE ARMAZENAMENTO

ENDEREÇO:

*Preencher uma declaração para cada local de armazenamento.

Ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama, declaro serem verídicas as informações constantes deste documento e estar sujeito às penalidades previstas na Lei de Crimes Ambientais nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.

LOCAL: _____

DATA DE EMISSÃO: _____

ASSINATURA DO DECLARANTE

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 43,
DE 27 DE JULHO DE 2018

Regulamenta a pesca da espécie **Sciades parkeri** (guriyuba) nas águas jurisdicionais brasileiras.

O MINISTRO DE ESTADO CHEFE DA SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA E O MINISTRO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, no uso da atribuição que lhes confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, o art. 12, §2º, inciso I, da Lei nº 13.502, de 1º de novembro de 2017, e tendo em vista o disposto no art. 3º da Lei nº 11.959, de 29 de junho de 2009 e no Decreto nº 6.981, de 13 de outubro de 2009; na Portaria MMA nº 230, de 14 de junho de 2018, e de acordo com o que consta nos Processos nºs 02000.002782/2014-51 e 02000.008704/2018-93, resolve

Art. 1º Estabelecer medidas, critérios e padrões para o ordenamento da pesca da espécie **Sciades parkeri** (guriyuba) nas águas jurisdicionais brasileiras, observando-se as regras previstas no seu plano de recuperação nacional e nesta Portaria Interministerial.

Parágrafo único: Enquanto vigorar a classificação oficial da espécie **Sciades parkeri** (guriyuba) como espécie ameaçada de extinção em nível nacional, a vigência dessa Portaria está diretamente vinculada à vigência da Portaria MMA nº 230 de 2018 ou de outra norma que vier a substituí-la, oficializando um Plano de Recuperação Nacional e declarando a espécie passível de uso.

Art. 2º Fica permitida a captura, a retenção, o transporte, o beneficiamento e a comercialização da espécie **Sciades parkeri** (guriyuba), para indivíduos capturados com o comprimento total (CT) maior ou igual a cinquenta e cinco centímetros.

§ 1º Na hipótese de captura incidental da espécie **Sciades parkeri** (guriyuba) em desacordo com o disposto nesta Portaria, os animais deverão ser liberados ou descartados no ato da captura.

§ 2º A captura, a liberação ou o descarte de que trata o §1º será registrado conforme o disposto na regulamentação específica que trate sobre o tema.

Art. 3º Fica proibida a pesca direcionada, o transporte, o desembarque e a comercialização da espécie **Sciades parkeri** (guriyuba) e seus subprodutos durante o período de 17 de novembro a 31 de março, para todos os métodos de captura e para todas as embarcações.

§ 1º As pessoas físicas ou jurídicas que atuam no armazenamento, transporte, no beneficiamento, na industrialização ou na comercialização da espécie **Sciades parkeri** (guriyuba) poderão realizar essas atividades durante o período estabelecido no **caput**, exclusivamente, quando fornecerem, até o dia 25 de novembro de cada ano, a declaração de estoques preenchida conforme consta no Anexo I desta Instrução Normativa Interministerial, a ser entregue nas Superintendências do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama.

§ 2º Durante o período estabelecido no **caput**, o transporte, a estocagem, a conservação, o beneficiamento, a industrialização e a comercialização de qualquer volume de **Sciades parkeri** (guriyuba) ou seus subprodutos somente serão permitidos se originários de estoque declarado ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e se estiverem acompanhados de cópia da respectiva declaração, nos moldes do Anexo I desta Instrução Normativa.

§ 3º A retenção a bordo e o desembarque da espécie **Sciades parkeri** (guriyuba), por qualquer embarcação, serão tolerados até o dia 20 de novembro de cada ano.

Art. 4º Todas as embarcações autorizadas a capturar a espécie **Sciades parkeri** (guriyuba) com o uso de espinhel, conforme disposto na modalidade 1.5 (espinhel horizontal de fundo) do Anexo I da Instrução Normativa Interministerial MPA/MMA nº 10, de 10 de junho de 2011, ficam obrigadas a usar

e manter em funcionamento equipamento de rastreamento por satélite instalado a bordo da embarcação, nos moldes do Programa Nacional de Rastreamento de Embarcações Pesqueiras-PREPS durante as operações de pesca, e entregar os mapas de bordo.

§ 1º A adesão ao sistema de rastreamento descrito no **caput** deverá ser feita no prazo de:

I - doze meses contado a partir da publicação desta portaria, para as embarcações com comprimento maior que doze metros;

II - vinte e quatro meses contado a partir da publicação desta portaria, para as embarcações com comprimento maior que dez metros; e

II - trinta e seis meses contado a partir da publicação desta portaria, para as embarcações com comprimento menor ou igual a dez metros.

§ 2º As embarcações ficam obrigadas a garantir, sempre que solicitada, o embarque de observador científico indicado pela Secretaria Especial da Aquicultura e da Pesca da Secretaria-Geral da Presidência da República ou Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, para o monitoramento contínuo da pesca da espécie **Sciades parkeri** (guriyuba).

Art. 5º Os órgãos competentes promoverão a publicidade e a divulgação das medidas definidas no plano de recuperação da espécie **Sciades parkeri** (guriyuba) e da sua implementação junto às comunidades tradicionais e demais usuários, considerando os meios de comunicação mais apropriados.

Art. 6º No prazo de doze meses, contado da publicação desta Portaria Interministerial, deverão ser produzidas, no âmbito do Sistema de Gestão Compartilhada do Uso Sustentável dos Recursos Pesqueiros, medidas complementares para promover a conservação e recuperação da guriyuba, podendo abranger:

I - a proteção de áreas, ecossistemas e/ou períodos críticos para o ciclo de vida da espécie;

II - a regulamentação de petrechos utilizados na pesca da espécie, com o objetivo de reduzir a captura incidental de indivíduos abaixo do tamanho mínimo definido;

III - medidas de monitoramento da atividade pesqueira, incluindo a expansão do rastreamento por satélite para todas as frotas que capturam a espécie; e

IV - outros aspectos relevantes para a conservação e gestão da espécie.

Art. 7º As penalidades e as sanções estabelecidas na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e no Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, serão aplicadas aos infratores ao disposto nesta Portaria.

§ 1º As embarcações que atuem em desacordo com as medidas estabelecidas nesta Portaria, independentemente de outras sanções, terão suas autorizações de pesca canceladas ou suspensas por prazo definido pelo órgão competente, o qual não poderá ser inferior a seis meses.

Art. 8º Fica revogada a Portaria IBAMA nº 73, de 9 de setembro de 1996.

Art. 9º Esta Portaria Interministerial entra em vigor na data de sua publicação.

RONALDO FONSECA DE SOUZA
Ministro de Estado Chefe da Secretaria-Geral
da Presidência da República

EDSON DUARTE
Ministro de Estado do Meio Ambiente

ANEXO I

DECLARAÇÃO DE ESTOQUE

DECLARAÇÃO DE ESTOQUE PARA GURIJUBA NO PERÍODO DE PROIBIÇÃO DA PESCA*

1 - IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA:

NOME/EMPRESA:
ENDEREÇO:
CNPJ/CPF:
TELEFONE:
MUNICÍPIO/ ESTADO:

2 - FORMA DO PRODUTO ESTOCADO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO QUANTIDADE (KG)

Peixe inteiro com cabeça:
Peixe inteiro sem cabeça:
Postas:
Filé sem pele:
Bexiga natatória ("grude"):
Outros subprodutos (descrever quais):

3 - LOCAL DE ARMAZENAMENTO

ENDEREÇO:

*Preencher uma declaração para cada local de armazenamento.
Ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-Ibama, declaro serem verídicas as informações constantes deste documento e estar sujeito às penalidades previstas na Lei Crimes Ambientais nº 9.605, de 1998.

LOCAL:

DATA DE EMISSÃO:

ASSINATURA DO DECLARANTE

SECRETARIA ESPECIAL DA AQUICULTURA E DA PESCA

PORTARIA Nº 112, DE 24 DE JULHO DE 2018

Regularizar o Registro Geral da Atividade Pesqueira - RGP, categoria Aquicultor, por meio de Autorização de Regularidade Provisória, para aqueles requerimentos que não são finalizados no Sistema Informatizado do RGP - SisRGP, até 31 de dezembro de 2018.

O SECRETÁRIO DA SECRETARIA ESPECIAL DA AQUICULTURA E DA PESCA, DA SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, no uso de suas atribuições de que trata o art. 87, parágrafo único, I e II, da Constituição Federal e da Lei nº 13.502, de 1º de novembro de 2017 e o Decreto nº 9.330, de 05 de abril de 2018, e o constante dos autos do processo nº 00350.001490/2018-29, resolve:

Art. 1º Regularizar o Registro Geral da Atividade Pesqueira - RGP, categoria Aquicultor, por meio de Autorização de Regularidade Provisória para aqueles requerimentos que foram analisados pelos Escritórios Federais da Aquicultura e da Pesca nos Estados - EFAP's, e que não foi possível a emissão do Certificado e Registro ou de Licença de Aquicultor dentro do Sistema Informatizado do Registro Geral da Atividade Pesqueira - SisRGP.

Art. 2º Para emissão da Autorização de Regularidade Provisória do RGP Aquicultor, os EFAP's deverão inicialmente analisar se a documentação exigida pela Instrução Normativa MPA nº 06, de 19 de maio de 2011, foi totalmente entregue, tanto para procedimentos de solicitação inicial ou renovação.

Parágrafo único. Em caso de cumprimento do exigido na normativa, o EFAP está autorizado a emitir a Autorização de Regularidade Provisória do RGP Aquicultor, que deverá ser assinada pelo Coordenador do EFAP, ou seu devido substituto.

Art. 3º Para emissão da Autorização de Regularidade Provisória do RGP Aquicultor, o EFAP deverá inserir na Autorização o Número do RGP quando o interessado já estiver inserido no SisRGP, ou então, adotar e controlar internamente, nova sequência para novos cadastros ainda sem numeração.

Parágrafo único. A sequência a ser adotada pelos EFAP nos casos de novos cadastros, que ainda não possuem número de RGP dentro do SisRGP deverá conter 6 (seis) dígitos alfanuméricos, sendo: 3 (três) dígitos alfabéticos, sendo os dois primeiros as letras do Estado onde o RGP está sendo emitido, e a última sendo: "R": em caso de Registros; e "L" em caso de Licenças; e 3 (três) dígitos numéricos, sendo uma sequência de números inteiros reais a serem iniciados por 001.

Art. 4º A validade da Autorização de Regularidade Provisória do RGP Aquicultor será de 12 (doze) meses, a contar da data de emissão do documento, e só poderá ser emitida até o dia 31 de dezembro de 2018, tendo, portanto, validade máxima até 31 de dezembro de 2019.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DAYVSON FRANKLIN DE SOUZA

ANEXO



PRESIDENCIA DA REPUBLICA
SECRETARIA-GERAL DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA
SECRETARIA ESPECIAL DA AQUICULTURA E DA PESCA

AUTORIZAÇÃO DE REGULARIDADE PROVISÓRIA DO RGP AQUICULTOR

O ESCRITÓRIO FEDERAL DA AQUICULTURA E DA PESCA do Estado de _____, no uso de suas atribuições dadas pela Portaria MPA nº 523, de 03 de dezembro de 2010, Art. 56, inciso XIX; em conformidade com o Decreto nº 9.330, de 04 de abril de 2018; a Instrução Normativa MPA nº 06, de 29 de junho de 2011; e a Portaria SEAP nº 13, de 16 de maio de 2018:

Declara que o requerente abaixo relacionado está devidamente regularizado perante esta Secretaria Especial da Aquicultura e da Pesca – SEAP, e que o Certificado de Registro/Licença de Aquicultor ainda não foi emitido devido a problemas dentro do Sistema Informatizado do Registro Geral da Atividade Pesqueira – SisRGP, que impediu a finalização da emissão do Certificado.

Número do Processo:
Número do RP Provisório:
Nome/Razão Social:
CPF/CNPJ:
Endereço do Projeto:
Município:
UF:
Tipo de Atividade:
Data de Validade do RGP Provisório:

Esta Autorização tem validade de 12 (doze) meses a partir da data de sua emissão, e vale, para todos os fins, como documento comprobatório de regularidade do Registro Geral da Atividade Pesqueira para a categoria AQUICULTOR.

_____ de _____ de 2018.

Coordenador (a) da Aquicultura e da Pesca